



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

1 במרס 2023

948

ח' באדר התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 13) (הסדרים לעניין מזון בבית חולים בחג הפסח).

התשפ"ג-2023 40

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הבריאות של הכנסת:

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 13) (הסדרים לעניין מזון בבית חולים בחג הפסח), התשפ"ג-2023

הוספת סעיף 9א 1. בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, אחרי סעיף 9, יבוא:

"הסדרים לעניין 9א. (א) מנהל בית חולים רשאי להחליט על הסדרים מיוחדים הנדרשים לשם שמירת כשרות לפסח עבור מטופלים המאושפזים בו, ובין היתר רשאי הוא, לאחר ששקל חלופות אחרות, לקבוע הוראות בדבר איסור או הגבלה של הכנסת חמץ למבנה בית החולים, כולו או חלקו, בחג הפסח (בסעיף זה – הוראות איסור או הגבלה של הכנסת חמץ); בקביעת הוראות אלה יתחשב מנהל בית החולים בזכויות המטופלים ובצורכיהם, ורשאי הוא להתחשב לעניין זה בין היתר בצורכי המלווים והעובדים.

(ב) הוראות איסור או הגבלה של הכנסת חמץ יפורסמו באופן קבוע באתר האינטרנט של בית החולים, ואם אין אתר כאמור – באתר האינטרנט של משרד הבריאות לפי מידע שיעביר אליו בית החולים; בבית החולים יוצב שילוט בדבר ההוראות האמורות.

(ג) קבע מנהל בית החולים הוראות איסור או הגבלה של הכנסת חמץ, רשאי הוא להסמיך עובד של בית החולים ליידע את הבאים בשערי בית החולים בדבר ההוראות שקבע המנהל כאמור."

ד ב ר י ה ס ב ר

למציאת פתרון שיהלום את הקביעות בפסק הדין ולקבוע תיקוני חקיקה ככל שהדבר יידרש (בג"ץ 1550/18 עמותת הפורום החילוני נ' שר הבריאות (ניתן ביום 30 באפריל 2020)).

כאמור, מוצע להסמיך מנהל בית חולים לקבוע הסדרים הנדרשים לשם שמירת כשרות לפסח עבור מטופלים המאושפזים בו. במסגרת הסדרים אלה יוכל מנהל בית החולים לקבוע הוראות האוסרות או מגבילות הכנסת חמץ לכל מבנה בית החולים או לחלקו, בהתחשב בזכויות המטופלים ובצורכיהם וגם בצורכי מלווים ועובדי בית החולים.

כדי לאפשר למי שמאושפזים בבית החולים בחג הפסח להביא בחשבון איסורים או הגבלות בדבר הכנסת חמץ לבית חולים, מוצע לקבוע כי הוראות בעניין זה יפורסמו באופן קבוע באתר האינטרנט של בית החולים, ואם אין לו אתר – באתר האינטרנט של משרד הבריאות. כמו כן מוצע לקבוע כי בבית החולים יוצב שילוט בעניין.

נוסף על כך, מוצע לאפשר למנהל בית חולים שקבע הוראות בדבר איסור או הגבלה של הכנסת חמץ, להסמיך עובד של בית החולים ליידע את הבאים בשערי בית החולים בדבר הוראות אלה.

בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע להסמיך מנהלי בתי חולים לקבוע הסדרים מיוחדים הנדרשים לשם שמירת כשרות לפסח עבור מטופלים המאושפזים בהם, ובכלל זה איסורים והגבלות על הכנסת חמץ בפסח למבנה בית החולים. ההסדר המוצע נועד לתת מענה על פסיקת בית המשפט העליון שלפיה מגבלות שהוטלו על הכנסת מזון לבתי החולים בפסח הוטלו ללא מקור הסמכה בדין, ועל כן הורה על בטלותן. בפסק הדין נקבע כי האיסור הגורף להכניס מזון לשטח בית החולים בימות הפסח שולל ממאושפז הנמצא בעל כורחו בבית החולים ואינו מקיים את מצוות הדת היהודית לסעוד את ליבו בדל"ת אמות המרחב האישי שהוקצה לו, בהתאם לרצונו החופשי, וכך גורם לפגיעה באוטונומיה האישית שלו כפרט, שנגזרת מכבוד האדם ומההכרה בערך האדם ובהיותו בן חורין, ומאחר שמדובר במגבלות שביסודן טעמים דתיים – גם בחופש מדת. עוד נפסק כי על בתי החולים לאפשר הכנסת מזון (לרבות חמץ) לשטחיהם בתקופת חג הפסח, תוך קביעת הסדרים מתאימים אשר יאפשרו שמירה על כשרות המזון המוגש מטעם בית החולים. בית המשפט השעה את מתן הסעד בעשרה חודשים כדי לאפשר לבתי החולים, למשרד הבריאות ולרבנות הראשית לישראל להיערך

יוזמים: חברי הכנסת יוסף טייב, אוריאל בוסו, ינון אזולאי, משה גפני, ישראל אייכלר, יעקב אשר, יצחק פינדרוס

¹ הצעות חוק מס' 138/25/פ (מספר פנימי: 2196420), 397/25/פ (מספר פנימי: 2197279), 398/25/פ (מספר פנימי: 2197299), 1793/25/פ (מס' פנימי 2198887) ו-1881/25/פ (מס' פנימי 2196349); הועברו לוועדה ביום א' באדר התשפ"ג (22 בפברואר 2023).
² ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשפ"ג, עמ' 18.